Соглашение о конфиденциальности

г. Одинцово «15» июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Технологии, в лице Ведущего специалиста по кадровому делопроизводству Скляровой Алёны Николаевны, действующего на основании Доверенность № 60 от 03.04.2023 г., именуемое в дальнейшем «Передающая Сторона», с одной стороны, и

Гражданин Российской Федерации Курышина Ирина Анатольевна, паспорт серии 03 06 № 497025, выдан Отделом внутренних дел Кореновского района Краснодарского края, зарегистрирован по адресу: РОССИЯ, 350051, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Шоссе Нефтяников, д. 22, к. 1, кв. 69, именуемый в дальнейшем **«Принимающая Сторона»**, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»**, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие термины и определения:

1.1. «**Конфиденциальная информация**» - любые сведения (сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, предоставленные в любой форме, включая информацию, предоставленную устно, а также любая иная информация, обозначенная в качестве Конфиденциальной информации или на которую имеется ссылка как на Конфиденциальную информацию, в том числе все сведения, к которым Получающая Сторона получила доступ в рамках деятельности по Трудовому договору № 165/5 от 14 июня 2023 г. (далее – **«Договор»**) на сопровождение, администрирование и разработку информационной системы 1С «Зарплата и управление персоналом» (далее – **«1С»**), эксплуатируемой Передающей стороной, включая, но не ограничиваясь:

- сведения, обрабатываемые в 1С (в том числе персональные данные, а также информация о кадровом, воинском учете, рассчитанной заработной плате и иных выплатах, исчисленных налогах и взносах с фонда оплаты труда Передающей стороны, об отражении начисленной заработной платы и налогах в затратах Передающей стороны, в том числе предоставляемые в составе отчетности в контролирующие органы);
- сведения, сообщаемые (раскрываемые) Получающей Стороне коммерческого, финансового, технического, экономического, организационного и делового характера, в том числе сведения о способах осуществления профессиональной деятельности (информацию о банковских продуктах, процессах, работах, услугах, концепциях, стратегиях, идеях и планах);
- информацию, относящуюся к интеллектуальной собственности; сведения о результатах интеллектуальной деятельности; сведения о технологиях; данные об информационных системах и оборудовании, включая элементы программного обеспечения.
- переписка, в том числе, по электронной почте и с использованием любых электронных и механических средств связи, простые почтовые отправления и т.д., между Получающей Стороной и Раскрывающей Стороной, а также с контрагентами и партнерами Раскрывающей Стороны;
- любые сведения о заключенных сделках с третьими лицами, клиентами и иными контрагентами Раскрывающей Стороны, о предмете и содержании таких сделок, о поставляемой продукции, персональных данных таких лиц, выполняемых работах и услугах для таких лиц, либо выполняемых с их стороны, сведения о которых в процессе исполнения Договора могут быть раскрыты Раскрывающей Стороной или получены иными способами Получающей Стороной;

– информация о программах для ЭВМ, планируемых к разработке, создаваемых либо созданных Раскрывающей Стороной или третьими лицами, привлеченными Раскрывающей Стороной, включая информацию о промежуточных результатах создания программ для ЭВМ, их рабочих, демонстрационных версиях и иных версиях указанных программ; информация о любых графических, художественных элементах указанных программ, фото-видеоматериалах, анимационных, текстовых материалах, символах, композиционных решениях, интерфейсах, алгоритмах и любых иных объектах указанных программ либо созданных Сторонами в интересах Раскрывающей Стороны или привлеченными лицами для использования совместно с указанными программами, а также об иных произведениях науки, литературы или искусства, либо иных результатах интеллектуальной деятельности, созданных Сторонами в интересах Раскрывающей Стороны или иными привлеченными лицами.

«**Конфиденциальная информация**» не включает в себя информацию, которая (1) является общедоступной либо (2) была доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе до раскрытия этой информации Передающей Стороной, либо (3) становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно, что этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным юридическим обязательством перед Передающей Стороной.

1.2. **«Стороны»** - Курышина Ирина Анатольевна и ООО «Совкомбанк Технологии», включая их законных представителей и правопреемников.

1.3. **«Передающая Сторона»** - Сторона, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.4. **«Получающая Сторона»** - Сторона, получающая от Передающей Стороны на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.5. **«Представители»** - директора, должностные лица, сотрудники, юристы, бухгалтеры, аудиторы, финансовые консультанты, аффилированные лица Стороны, которые уполномочены раскрывать и/или получать Конфиденциальную информацию.

1.6. «**Третьи лица**» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.

1.7. **«Аффилированные лица»** означает физические и юридические лица, входящие в одну группу лиц в значении, установленном ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.8. «**Разглашение Конфиденциальной информации**» – действие или бездействие Получающей Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без согласия Передающей Стороны.

1.9. «**Соглашение**» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее Соглашение.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в целях осуществления Договора, а также Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей Стороне (в указанном случае Передающая Сторона уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является Конфиденциальной информацией).

2.2. Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть передана Передающей Стороной Получающей Стороне с использованием защищенных каналов связи.

2.3. В случае если организовать защищенный канал связи между Передающей и Принимающей Стороной не представляется возможным, то допускается передача Конфиденциальной информации в зашифрованном виде по не защищенным каналам связи.

2.4. Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными пунктами 2.2 и 2.3 Соглашения, запрещается.
2.5. При заключении и исполнении между Сторонами Договора Стороны устанавливают режим конфиденциальности для любой информации, получаемой и используемой в процессе исполнения такого Договора, конфиденциальная информация может быть предоставлена также в ходе переговоров о заключении Соглашения или в рамках переговоров о заключении Договора.
2.6. Стороны согласовали, что к источникам, содержащим Конфиденциальную информацию, включая, но не ограничиваясь, относятся:
- информационные и электронные системы и сервисы, в том числе корпоративные;
- электронная почтовая переписка с любого адреса электронной почты, а также переписка посредством иных средств связи;
- договоры, соглашения, запросы, жалобы, претензии, доверенности, бухгалтерские документы.
2.7. Соглашение не должно трактоваться как обязывающее Раскрывающую Сторону предоставить Конфиденциальную информацию Получающей Стороне.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим для исполнения обязательств по Договору. При этом Представители Получающей Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть предварительно уведомлены Получающей Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее использования. Перечень Представителей Получающей Стороны, которым предоставлен доступ к Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей Стороной Передающей Стороне по предварительному запросу Передающей Стороны.
3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет использована исключительно в целях выполнения Договора, и что Получающая сторона и ее Представители сохранят конфиденциальность такой информации и эта информация не будет раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей Стороны за исключением случая, указанного в п. 3.4. настоящего Соглашения. Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту переданной Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной информации Получающей Стороны.
В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации, приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона должна заблаговременно предоставить Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей Стороной с Третьим лицом.
3.4. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе.
В случае получения от органа государственной власти или органа местного самоуправления мотивированного требования о предоставлении Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно известить о таком требовании Передающую Сторону для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке защиты, ограничения или предотвращения подобной передачи или раскрытия Конфиденциальной информации, насколько это допускается законом.

Получающая Сторона имеет право раскрыть органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, раскрытие которой требуется по закону.
3.5. По письменному требованию Передающей Стороны в зависимости от содержания требования Передающей стороны:
а) незамедлительно прекратить использование Конфиденциальной информации;
б) вернуть все носители Конфиденциальной информации;
в) уничтожить Конфиденциальную информацию;
г) подтвердить в письменной форме выполнение вышеперечисленных требований Передающей стороны.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки, возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей Стороной условий настоящего Соглашения.
4.2. Разглашение Конфиденциальной информации в любой форме и любым способом, а также использование Конфиденциальной информации с нарушением условий Соглашения, является основанием для:
- применения мер по ограничению или лишению доступа к соответствующей информации;
- привлечения Получающей Стороны к гражданской, административной (13.14, 14.33 КоАП РФ) и (или) уголовной ответственности (ст. 183 УК РФ) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за разглашение Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в разделе 3 настоящего Соглашения.
4.4. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах, предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Соглашения, регулируются правом Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.
5.3. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в п.5.2. настоящего Соглашения, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд г. Москвы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет, если иное не будет согласовано Сторонами.
6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в настоящем

Соглашении, сохраняют силу в течение 10 (десяти) лет после истечения срока действия настоящего Соглашения.
6.3. Действие Соглашения распространяется на Конфиденциальную информацию, переданную (полученную) как до, так и после заключения Соглашения.
6.4. При расторжении Соглашения или по запросу Раскрывающей Стороны в любое время Получающая Сторона обязуется в кратчайшие сроки вернуть Раскрывающей Стороне или уничтожить (по усмотрению Раскрывающей Стороны) всю Конфиденциальную информацию, выраженную в любой форме и хранящуюся на любых носителях, предоставив по запросу Раскрывающей Стороны подтверждение исполнения, указанного в настоящем пункте обязательства не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления такого требования

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем по следующим адресам:
ООО «Совкомбанк Технологии»: 143007, Московская область, Одинцовский, г. Одинцово, улица Вокзальная, д. 3б, помещение 49, ком. 307
Курышина Ирина Анатольевна, РОССИЯ, 350051, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Шоссе Нефтяников, д. 22, к. 1, кв. 69
7.2. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации или ее использования Получающей Стороной.
7.3. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.
7.4. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности переданной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.
7.5. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению к любым другим отношениям Сторон.
7.6. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
7.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
7.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать Третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
7.10. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «Совкомбанк Технологии»
ИНН 4400001172 КПП 503201001
Адрес места нахождения:143007, Московская область, Одинцовский, г. Одинцово, улица Вокзальная, д. 3б, помещение 49, ком. 307

Курышина Ирина Анатольевна
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт гражданина РФ, серия: 03 06, № 497025, выдан: 05 марта 2007 года, Отделом внутренних дел Кореновского района Краснодарского края, код подр. 232-036
Адрес регистрации: РОССИЯ, 350051, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Шоссе Нефтяников, д. 22, к. 1, кв. 69
Тел. +7(928) 228-75-21
Адрес личной электронной почты: irina777-84@mail.ru

От имени
ООО «Совкомбанк Технологии»

_____ / Склярова А.Н. / _____ / Курышина И.А. /